



Manual de Uso e Implementación Rápida

Guía paso a paso en lenguaje claro para dueños, directores, gerentes y administradores de micro, pequeñas y medianas empresas. Aprende a ordenar el tratamiento de datos de tu empresa con modelos listos para completar.

¿Qué busca la Ley 21.719 y la Dirección del Trabajo?

La ley no exige que una pyme tenga sistemas informáticos millonarios. Lo que pide es aplicar el **principio de responsabilidad**: demostrar por escrito que cuidas los datos de tus trabajadores y clientes, que los contratos tienen cláusulas de protección y que sabes qué hacer si ocurre un incidente. Este kit te da los modelos base para hacerlo.

La Ruta de Implementación en 3 Pasos (15 Minutos)

1

Fase Laboral (Hoy)

Imprime y firma el **Documento 1 (Anexo Laboral)** con tus trabajadores junto a la liquidación de sueldo. Dejas por escrito la reserva de sus datos y la alternativa no biométrica del reloj control.

2

Fase Registro (Semana 1)

Abre el **Documento 4 (Excel RAT)**, reemplaza en la fila 3 el Nombre y RUT de tu empresa, y guárdalo. Publica el **Documento 2** en el pie de tu web o correos comerciales.

3

Fase Resguardo (Carpeta)

Archiva los **Documentos 3, 5, 6 y 7** en la carpeta administrativa de la empresa. Te sirven para demostrar diligencia si la Agencia de Protección de Datos o la DT te los piden.

Radiografía de los 7 Instrumentos Incluidos

DOC 1	Anexo Laboral de Tratamiento de Datos (Formato Word .docx) Regula el tratamiento de datos del trabajador: sueldos, Previred, confidencialidad estricta de licencias médicas y la cláusula obligatoria de alternativa no biométrica para reloj control (Res. Ex. N° 38/2024 DT).	Cambiar: [EMPRESA], [RUT], [TRABAJADOR] y firmar
DOC 2	Política de Privacidad Web y Clientes (Formato Word .docx) Texto para informar a clientes y visitantes sobre el uso de sus datos, formularios web, facturación y catálogo de derechos ARCOP con plazo legal de 30 días corridos, prorrogable una vez.	Publicar en web o anexas cotizaciones
DOC 3	Cláusula DPA con Proveedores y Encargados (Formato Word .docx) Addendum para que tu contador externo, proveedor de software o hosting asuman deberes de confidencialidad y seguridad, te avisen de inmediato si sufren una fuga de datos y respondan por los daños que causen.	Firmar con contador o proveedor de software
DOC 4	Registro de Actividades de Tratamiento - RAT (Formato Excel .xlsx) Inventario de los tratamientos de datos de tu empresa: la forma práctica de cumplir los deberes de información y responsabilidad de la ley. Contiene pre-configuradas las 6 actividades universales (Sueldos, Licencias, Reloj Control, Clientes, Web y CCTV) con sus bases legales ya fundamentadas.	Reemplazar Nombre y RUT en Fila 3 y guardar
DOC 5	Protocolo de Notificación de Brechas de Seguridad 72h (Formato Word .docx) Manual operativo paso a paso y formulario pre-redactado para comunicar a la Agencia APDP y a los afectados en caso de hackeo, pérdida de un computador o extravío de correos.	Mantener archivado para emergencias
DOC 6	Formulario Estándar de Solicitud de Derechos ARCOP (Formato Word .docx) Plantilla con timbraje y acuse de recibo para que si un cliente o extrabajador pide borrar o rectificar sus datos, lo tramites de manera formal dentro del plazo legal de 30 días corridos.	Disponible en recepción o buzón comercial
DOC 7	Guía de Autodiagnóstico DPO / Delegado de Datos (Formato Word .docx) Cuestionario de 4 preguntas para decidir y dejar por escrito si tu empresa designará un delegado de protección de datos, que es voluntario para las empresas privadas.	Firmar por Gerente/Dueño y archivar



¿Es Estandarizado o Cada Rubro Debe Llenar Cosas Distintas?

Respuesta corta: La ley es **la misma** para todos, y la mayor parte de las actividades (sueldos, boletas, facturas, contratos y licencias médicas) es igual en cualquier empresa chilena. Solo si perteneces a un sector con particularidades operativas debes revisar las siguientes pautas:

Rubro / Tipo de Negocio	¿Qué datos específicos maneja?	Instrucción concreta de aplicación
Servicios B2B, Talleres, Oficinas y Pymes Estándar USO CASI DIRECTO	Datos de trabajadores (nómina, contratos) y clientes empresa (RUT, facturación, correos de contacto comercial).	No necesitas modificar ninguna cláusula. Usa los 7 documentos tal cual vienen en el kit, cambiando únicamente los nombres y RUTs de tu empresa.
Comercio Electrónico (E-commerce) y Tiendas Online SECTOR DIGITAL	Direcciones de despacho de clientes particulares, teléfonos, pasarelas de pago (Transbank, Flow, Mercado Pago) y cookies web.	1. Copia y pega el Documento 2 en el pie de página de tu tienda online (sección " <i>Políticas de Privacidad</i> "). 2. En el Excel RAT , mantén activa la fila RAT-05 (Ventas web). Si usas Starken o Chilexpress, puedes mencionarlos en la Columna H como encargados de entrega.
Transporte, Logística y Fletes FLOTAS Y CHOFERES	Geolocalización (GPS) en camiones, furgones o motocicletas de reparto, asociadas a choferes específicos.	1. En el Documento 1 (Anexo Laboral) , agrega en la Cláusula Segunda que los vehículos cuentan con GPS por motivos de seguridad y control de ruta. 2. En el Excel RAT , añade una fila adicional: RAT-07: Monitoreo GPS Flota indicando su finalidad (seguridad y control de ruta) y que los choferes fueron informados.
Salud, Estética y Bienestar Clínicas, Dentistas, Psicólogos, Kinesiólogos DATOS SENSIBLES	Fichas clínicas, anamnesis, diagnósticos médicos y tratamientos de pacientes particulares.	1. Los datos de salud son Datos Sensibles (Ley 19.628, modificada por la Ley 21.719). Se debe recabar el consentimiento expreso del paciente en la ficha de ingreso. 2. Firma rigurosamente el Documento 3 (DPA) con el proveedor del software médico en la nube donde almacenes las fichas clínicas.
Educación, Jardines y Academias Talleres, Escuelas, Clubes Deportivos MENORES DE EDAD	Fotografías, nombres y registros de asistencia de menores de 14 años .	La Ley 21.719 prohíbe tratar datos de menores sin la autorización expresa del padre, madre o apoderado legal. Haz firmar un anexo de matrícula con la Política del Documento 2 .
Locales Abiertos a Público y Retail Restaurantes, Tiendas, Bodegas CÁMARAS CCTV	Grabaciones de imágenes de clientes y transeúntes mediante cámaras de seguridad en accesos y salas de venta.	1. Mantén activa la fila RAT-06 en el Excel RAT . 2. Instala en la entrada un letrero visible con la leyenda: " <i>Zona protegida por cámaras de seguridad para fines de prevención de delitos. Más información en nuestra política de privacidad.</i> "

Consejo Práctico para Pymes Chilenas:

Si tu empresa realiza más de una actividad (por ejemplo, tienes un taller mecánico que además vende repuestos por internet), simplemente aplicas ambas pautas: mantienes tus anexos laborales firmados y publicas la política en la página web. La estructura de nuestro kit ya viene diseñada para convivir armónicamente.



Preguntas Frecuentes de Dueños y Gerentes de Pymes

1. ¿Tengo que enviar estos documentos a la Dirección del Trabajo o a alguna entidad del gobierno?

No. Ninguna ley exige enviar copias previas al Estado. Lo que corresponde es mantenerlos redactados, firmados y archivados internamente en la empresa. Solo debes exhibirlos cuando un fiscalizador de la DT o de la Agencia de Protección de Datos te los solicite expresamente.

2. ¿Qué pasa si un trabajador se niega a poner la huella en el reloj control?

La **Resolución Exenta N° 38 de 2024 de la Dirección del Trabajo** exige ofrecer una alternativa no biométrica, así que no puedes sancionar a un trabajador por negarse a usar biometría. La Cláusula Cuarta de nuestro **Documento 1** deja por escrito ese método alternativo (tarjeta magnética, clave/PIN o libro de firmas).

3. ¿Qué hago si sufrimos un hackeo, robo de computador o filtración de correos?

Abre inmediatamente el **Documento 5 (Protocolo de Brechas)**. Sigue los 4 pasos operativos: aislar el equipo afectado, evaluar qué datos se vieron comprometidos y, si hubo riesgo para las personas, enviar el formulario pre-redactado a la Agencia APDP y a los afectados sin dilaciones indebidas (la ley no fija horas; el kit usa 72 horas como meta interna).

4. ¿Debo contratar a un Delegado de Protección de Datos (DPO)?

No es obligatorio. Para las empresas privadas, el delegado de protección de datos es voluntario. Solo debes designarlo si adoptas un modelo de prevención de infracciones (también voluntario). Para dejar por escrito tu decisión, completa y firma el **Documento 7 (Guía de decisión DPO)** incluido en este kit.

Lista de Cotejo de Cumplimiento Normativo (Imprimible)

Marca con una cruz cada casilla a medida que completes la implementación en tu empresa:

- ☐ **Anexos Laborales Firmados (Documento 1)**
Todos los trabajadores contratados tienen firmado el anexo de datos personales archivado en su carpeta de personal.
- ☐ **Política de Privacidad Publicada (Documento 2)**
Texto visible en el pie de página de la web de la empresa, o disponible en recepción y anexo al pie de correos de cotizaciones.
- ☐ **Addendum DPA de Proveedores Firmado (Documento 3)**
Enviado y suscrito con el contador externo de la empresa y con los proveedores críticos de software de nómina o hosting.
- ☐ **Excel RAT Guardado y Personalizado (Documento 4)**
Planilla completada con el Nombre y RUT de la empresa en la Fila 3, guardada en el computador de administración en formato Excel y PDF.
- ☐ **Protocolo de Brechas Conocido por Administración (Documento 5)**
El personal clave sabe qué hacer y a quién avisar si ocurre un robo informático, pérdida de laptop o filtración de información.
- ☐ **Formulario ARCOP Disponible (Documento 6)**
Plantilla lista para responder cualquier solicitud de rectificación o eliminación de datos en el plazo legal de 30 días corridos (prorrogable una vez).
- ☐ **Decisión sobre el DPO Firmada (Documento 7)**
Cuestionario de 4 preguntas firmado por el representante legal con la decisión de la empresa sobre el delegado de protección de datos.